

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço do recurso**.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença por alegada omissão, bem como à validade da penhora incidente sobre imóvel residencial dado em garantia hipotecária, à sua eventual impenhorabilidade e à ocorrência de prescrição trienal e intercorrente na execução subjacente.

Passo à análise da arguição preliminar.

I. DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por suposta omissão quanto à alegada nulidade da penhora por ausência de sua inclusão e citação na execução (ID 31240712), invocando violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e 489 do CPC.

Não assiste razão aos apelantes.

Da análise dos autos, constata-se que a sentença recorrida (**ID 31240702**) enfrentou de modo claro e suficiente os pontos essenciais ao deslinde do feito, explicitando que: (i) a penhora recaiu sobre imóvel ofertado em garantia hipotecária voluntária na cédula de crédito comercial executada; (ii) a alegação de moradia não afastaria a afetação do bem à garantia real; (iii) a impenhorabilidade do bem de família não prevaleceria na hipótese, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal; e (iv) não se configuraria prescrição intercorrente, pois a execução teria sido movimentada com atos constitutivos e de expropriação.

É firme a compreensão de que não configura omissão o fato de a decisão não rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso.

O que se observa, em realidade, é inconformismo da parte com o desfecho, pretensão de rediscussão do mérito e de substituição do convencimento judicial, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por suposta omissão.

Passo à análise do mérito.

II. DA VALIDADE DA PENHORA E ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS APELANTES

No mérito, os apelantes reiteram a tese de nulidade da constrição sob o argumento de que, sendo garantidores hipotecários e proprietários do bem, deveriam integrar o polo passivo da execução e ser citados, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório (ID 31240712).

A sentença consignou, contudo, premissa fática e jurídica relevante: a penhora recaiu sobre imóvel ofertado em garantia hipotecária voluntária, em benefício da empresa executada, Pinheiro e Freire Ltda., destacando ainda vínculo direto dos embargantes com a pessoa jurídica, inclusive por condição societária ou assemelhada (ID 31240702). A partir dessa moldura, concluiu pela legitimidade da constrição e pela inexistência de nulidade.

Em tal contexto, não se identifica, na via estreita dos embargos de terceiro, e agora, em sede recursal, elemento convincente a demonstrar que a constrição seja inválida por ausência de citação pessoal dos embargantes. Isso porque, conforme reconhecido na sentença, **a constrição se volta à satisfação de crédito garantido por direito real de garantia, cujo atributo essencial é a vinculação do bem ao adimplemento da obrigação garantida, mediante registro e publicidade, o que afasta a alegação de surpresa ou de constrição clandestina, especialmente quando o próprio julgador assentou o vínculo dos embargantes com a executada.**

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GARANTIA HIPOTECÁRIA OFERECIDA PELOS CÔNJUGES – SITUAÇÃO QUE OBSTA A DEFESA DO DIREITO DE MEAÇÃO – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DA GARANTIDORA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A constituição de hipoteca sobre bem comum, em garantia de dívida contraída por um dos cônjuges, figurando o outro como garantidor hipotecário, afasta a possibilidade de proteção ao direito de meação sobre o bem alvo da constrição. II – **É desnecessária a citação do garantidor hipotecário na ação de execução, bastando a mera intimação a respeito da penhora.** III – Não se constata, no caso concreto, abuso no direito de defesa por parte do espólio embargante, razão pela qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé que lhe foi imposta. (TJ-MS - Apelação Cível: 08432110620248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 11/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)

Assim, à míngua de demonstração idônea de que a penhora tenha incidido sobre bem estranho ao alcance da garantia e do processo executivo, não se acolhe a nulidade pretendida, devendo ser preservada a conclusão do Juízo sentenciante.

III. DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA E HIPOTECA VOLUNTÁRIA

Os apelantes sustentam a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de residência familiar, alegando que o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana seriam irrenunciáveis (ID 31240712).

A tese não prospera.

A sentença foi expressa ao afirmar que a garantia hipotecária foi voluntariamente constituída no título exequendo, e que, nessa hipótese, não prevalece a proteção da impenhorabilidade do bem de família.

Com efeito, a legislação de regência da matéria (Lei nº 8.009/90) admite exceções à regra de impenhorabilidade, notadamente quando o próprio bem é oferecido como garantia real, situação em que a tutela do crédito e a segurança das relações jurídicas assumem relevo, por derivarem de ato negocial de afetação patrimonial com publicidade registral. Transcrevo:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Nesse cenário, a conclusão do Juízo de origem (ID 31240702) revela-se harmônica com a ratio de precedentes dos Tribunais Superiores quanto à mitigação da proteção do bem de família quando o próprio imóvel é comprometido, por ato voluntário e formalizado, à garantia de dívida.

Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ? CCB. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA . PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL. BEM PARTICULAR DOS SÓCIOS. BENEFÍCIOS À ENTIDADE FAMILIAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE . DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade. 2 . **Possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária de dívida contraída em favor de pessoa jurídica da qual são únicos sócios os proprietários do imóvel, já que o benefício gerado aos integrantes da família, nesse caso, é presumido, traduzindo renúncia à impenhorabilidade, conforme disposto no art. 3º, V, da Lei 8.009/90.** AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO 5184507-60.2022.8.09 .0051, Relator.: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR EMPRESA - PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - ÚNICOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA. "No ponto, a jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade

familiar; e **b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos**" (STJ. 2ª Seção. EAREsp 848.498/PR). Sendo os proprietários do bem imóvel oferecido em garantia os únicos sócios da empresa executada, indubitavelmente a dívida garantida fora contraída em favor da entidade familiar, razão pela qual deve ser afastada a impenhorabilidade conferida ao bem de família, nos termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/90. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22899122120218130000 Santos Dumont, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da penhorabilidade do bem, nos termos da sentença (ID 31240702).

IV. DA PRESCRIÇÃO TRIENAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A parte apelante sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição trienal e de prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito comercial.

A sentença afastou a prescrição intercorrente ao consignar que **a execução teve movimentação regular, com atos efetivos de constrição, avaliação e designação de leilão**, inexistindo inércia apta a atrair a incidência da Súmula 150 do STF. E, em sede recursal, não se apresenta demonstração precisa e convincente, com lastro em elementos processuais inequívocos, capaz de infirmar tal premissa, sobretudo porque a prescrição intercorrente pressupõe paralisação injustificada e inércia efetiva do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não se extrai do quadro delineado no decisum recorrido (ID 31240702).

Além disso, a pretensão recursal de reconhecimento de prescrição trienal “em relação aos embargantes”, fundada na tese de ausência de sua citação na execução, não se sustenta, pois confunde requisitos de formação do contraditório na execução com extinção do direito material assegurado por título e por garantia real cuja eficácia se submete à disciplina própria e à publicidade registral, consoante reconhecido na sentença (ID 31240702).

Por tais razões, mantém-se o afastamento das alegações prescricionais, nos termos do julgado de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, **CONHEÇO** do recurso de apelação e **NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelado, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente

lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora